رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩٣٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٧٦٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢٤هـ

الموضوعات

تقاعد - مدني - استعادة المقتطع من الراتب لأغراض التقاعد - مجاوزة الخدمة المحتسبة في التقاعد - انتفاء المستند النظامي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحسوم من راتبه كعائدات تقاعدية بعد بلوغ خدمته أربعين سنة - تضمن نظام التقاعد المدني الاقتطاعَ من مرتب الموظف المنتفع بهذا النظام بنسبة محددة - النظام لم يحدد الخدمة القصوى للاقتطاع من مرتب الموظف، ولم يفرق بين من تجاوزت خدمته أربعين سنة ومن لم يتجاوزها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١٣، ١٩) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ.

الوَقائِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ ذكرت فيها أن موكلها كان

موظفاً تابع للخدمة المدنية من تاريخ ١٤٠٠/٨/١٥هـ وأحيل إلى التقاعد النظامي بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ، حيث بلغت خدمته اثنين وأربعين عاماً وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، وأن راتبه التقاعدي تم احتسابه على أن خدمته أربعون عاماً. وختم بطلب إعادة ما حسم عليه من عائدات تقاعدية لمدة سنتين وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المثبت بصدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، فنظرتها على النحو المفصل بمحاضر الضبط، إذ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: بالرجوع إلى ملف المدعي بالمؤسسة تبين أنه من مواليد عام ١٣٨٣/٧/١هـ ولديه خدمتان، الخدمة الأولى: التحق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدأت الخدمة من تاريخ ١٤٠٠/٨/١٥هـ وانتهت بتاريخ ١٤١٣/٤/٦هـ. الخدمة الثانية: التحق بوزارة الصحة، بدأت الخدمة من ١٤١٣/٤/٧هـ حتى انتهت بتاريخ ١٤٤٣/٧/١هـ، وتم تسوية استحقاقه، فاستحق كامل الراتب الذي كان يستلمه وهو على رأس العمل وقدره (١٧,٤١٥) ريال، ونظراً إلى أن المدعي يطالب بإعادة الحسميات التقاعدية عن المدة الزائدة التي تعطيه الحق في كامل المعاش (أربعون سنة)؛ فإن المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ نصت على أن: "يقتطع من الموظف المنتفع بهذا لنظام (٩٪) من مرتبه شهرياً..."، والمادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني نصت على: "يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءاً من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد على أن لا تتجاوز أربعين سنة"، فهذين النصين بينهما

تلازم بحيث يستمر في حسم العائدات التقاعدية على الموظف طيلة خدمته. وتسوية استحقاقه على أساس آخر راتب تقاضاه بغض النظر عن مدة خدمته ما دام أن بقاءه بالخدمة نظامي، والمدعي دخلت كامل خدمته ضمن الخدمات المحتسبة لأغراض التقاعد، وقد منح معاشاً يساوي كامل راتبه الأخير، ولا يوجد نص في النظام يقضي بوقف حسم العائدات التقاعدية ببلوغ حد معين من الخدمة. كما أنه استقر قضاء ديوان المظالم في الحكم برفض الدعوى في قضايا مماثلة، وختم بطلبه رفض الدعوى. فقدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها: ما ورد من أن لموكلها خدمتين وتاريخ التحاقه وتاريخ نهاية الخدمة وراتبه فهذا صحيح، ولكن غير الصحيح مدة خدمته، فقد عمل لمدة تقارب (٤٣) عاماً إلا (٣٦) يوماً. وبشأن ما ورد بأنه يطلب رد الحسميات عن مدة خدمته فإنه صحيح وما ورد بشأن دفاع المدعى عليها بالاستناد لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ؛ فإنه مخالف لتطبيق النظام على النحو التالي: أن المادة (١٣) من هذا النظام تشير أن الاقتطاع من الموظف المنتفع بهذا النظام بواقع (٩٪) يكون من مرتبه الشهري وتؤدي وزارة المالية حصة مماثلة لما يؤديه الموظف؛ مما يفيد أن الاقتطاع يكون أثناء فترة قبل التقاعد من الراتب وليس من المعاش. ثم قررت وكيلة المدعي وممثل المدعى عليها الاكتفاء بما تم تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم المبني على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة ما حسم عليه من عائدات تقاعدية لمدة سنتين وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى بخصوص طلب المدعي، فبما أن هذا الطلب من الحقوق المقررة في نظام التقاعد، وقد ردت المدعى عليها في موضوع الدعوى، الأمر الذي يتحقق من خلاله العلة من التظلم الوجوبي؛ فإن الدعوى تكون مقبولة. وأما عن موضوع الدعوى، في طلب المدعي بإعادة ما حسم عليه من عائدات تقاعدية لمدة سنتين وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً؛ فإن الثابت أن المدعي

انتهت خدمته بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ، وحيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ على أن: "يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (٩٪) من مرتبه شهرياً..."، فتبقى هذه المادة عامةً دون التفريق بين من تجاوزت خدمته أربعين سنة أو لم يتجاوزها، وأنه لو صح ما يطالب به المدعي لاستوجب وجود نص آخر يوضح كيفية التعامل مع من بلغت خدمته أربعين سنة، فدل على عدم التفريق، كما نصت المادة التاسعة عشرة من ذات النظام والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ١٣٩٦/١٠/٢١هـ: "بأن يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزء من المرتب الشهري الأخير..."، والمدعي موظف ويتقاضى راتباً شهرياً حتى تاريخ إحالته على التقاعد وليس بلوغ خدمته أربعين سنة، كما أن النظام لا يخاطب الحالات الفردية وإنما قواعده عامة وخاطبة للجميع، فلم يحدد النظام الحد الأقصى لحسم العوائد التقاعدية طالما يصدق عليه أنه موظف. وبناءً عليه فإن ما قامت به المدعى عليها وفق النظام، ومعه تكون الدعوى حريةً بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.